

次の【事例】に関する共同審理について述べた後記アからエまでの【記述】のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から5までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事 例】

被告人Aと被告人Bは、共謀の上、A方で覚せい剤を所持したとの覚せい剤取締法違反に係る公訴事実で起訴された。公判廷では、Aは、Bと共に犯行に及んだことを認める旨の供述をしているが、Bは、自己の関与を否定する旨の供述をしている。検察官は、A方から押収された覚せい剤、同覚せい剤の鑑定書、A方の搜索差押調書等の証拠調べを請求している。

【記 述】

ア. 本件では、被告人らの防御が互いに相反しているから、裁判所は、必ず弁論を分離しなければならない。

イ. 前記覚せい剤の証拠調べ請求について、Aの弁護人は「異議なし」との意見を述べ、Bの弁護人は「関連性なし」との意見を述べた場合、裁判所はBとの関係でも同覚せい剤を証拠として採用し、取り調べることが許される。

ウ. Aの弁護人だけでなく、Bの弁護人も、Aに対し、その供述を求めるための質問をすることができる。

エ. Bについては、Aの公判廷における自白を根拠に有罪とされることがあるが、Aについては、Bとの共同所持の事実の補強証拠が取調べ請求されていないから、このままでは共同所持の事実で有罪とされることはない。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個

№169	共同審理	正答率
共通H26-30	正解	52%
	3	

ア 誤っている

規則210条。裁判所は、被告人の防御が互に相反する等の事由があつて被告人の権利を保護するため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定をもって、弁論を分離しなければならない。その趣旨は、弁論の分離・併合は裁判所の自由裁量によりなされるのが原則であるが、複数被告人に関する場合に併合審理によって被告人の権利が犠牲にされることになっては、実体的真実の発見に差し支えるし訴訟手続の公正を害することになることから、弁論の分離を必要的にする点にある。もっとも、単に共同被告人の主張が互いに相反するだけでは、必ずしもその権利を保護するために分離する必要はなく、裁判所が実質的判断によって決すべきである、とされている。したがって、本記述は、必ず弁論を分離しなければならないとしている点で、誤っている。

イ 誤っている

各被告人に対する訴訟手続は被告人ごとに別個に存在し、一方の被告人との関係で取り調べられた証拠が当然に他方の被告人との関係でも証拠になるわけではない。また、関連性が存在しない場合、証拠能力が認められず、証拠として採用することができない。したがって、本記述は、覚せい剤の証拠調べ請求において、Bとの関係で本件覚せい剤について関連性が存在しなければ証拠として採用できないにもかかわらず、その有無にかかわらず証拠として採用し、取り調べることが許されているとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

311条3項。陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、被告人の供述を求めることができる。よって、本記述においては、Aに対してその供述を求めるための質問は被告人質問であるから、共同被告人たるBの弁護人も、その供述を求めるための質問をすることができる。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

最大判昭33.5.28。判例は、「共犯者の自白をいわゆる「本人の自白」と同一視し又はこれに準ずるものとするとはできない。」として、共犯者の供述に第三者の供述と同様の証拠能力を認め、補強証拠は必要でないとしている。その理由として、判例は、「共同審理を受けていない単なる共犯者は勿論、共同審理を受けている共犯者（共同被告人）であつても、被告人本人との関係においては、被告人以外の者であつて、被害者その他の純然たる証人とその本質を異にするものではない」としている。よって、本記述においては、Bについては、共同被告人たるAの公判廷における自白が存在し、この自白には補強証拠（319条2項）は不要であるから、有罪とされることがある。他方で、Aについては、Bとの共同所持の事実の補強証拠が取調べ請求されておらず、Aの自白に補強証拠が存在しないから、共同所持の事実で有罪とされることはない。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はウとエの2個であり、したがって、正解は肢3となる。